



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Московская межрегиональная
транспортная прокуратура**

**Московская прокуратура
по надзору за исполнением законов на
воздушном и водном транспорте**

Ленинградское шоссе, д.58, корп.10
г. Москва, Россия, 125212
Телефон: 8(495)459-90-38
Факс: 8(495)459-99-28

Председателю Региональной
корпоративной общественной
организации инвалидов
«Центр информационной
поддержки «Таганай»

Богдановскому С.В.

taganai89@yandex.ru

16.06.2025 № ж-2025

На №

Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте рассмотрено Ваше обращение о возможном нарушении прав потребителей и маломобильных групп населения в международном аэропорту «Внуково».

Разъясняю, что особенностям обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности на воздушном транспорте посвящена статья 106.1 Воздушного кодекса Российской Федерации (далее - ВК РФ). В данной статье изложены права и обязанности как пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, так и туроператоров, операторов аэропортов, авиаперевозчиков.

Пунктом 13 статьи 106.1 ВК РФ закреплено, что порядок предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах устанавливается уполномоченным органом в области гражданской авиации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, при участии общественных объединений инвалидов.

Приказом Минтранса России от 28.06.2007 № 82 утверждены Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» (далее - ФАП № 82), раздел VIII которых регламентирует порядок перевозки отдельных категорий пассажиров, в том числе инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Московская прокуратура по надзору за
исполнением законов на воздушном и водном
транспорте (МП на ВВТ)

№ 461ж-2025/Он675-25

В соответствии с п.4 ФАП №82, перевозчики вправе устанавливать свои правила воздушных перевозок. При этом, эти правила не должны противоречить общим правилам воздушной перевозки и ухудшать уровень обслуживания пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей.

Наиболее подробные требования к предоставлению услуг инвалидам и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности изложены в Приказе Минтранса России от 15.02.2016 № 24, которым утвержден «Порядок предоставления пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах» (далее - Порядок) и который применяется при осуществлении внутренних и международных воздушных перевозок пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности регулярными и чартерными рейсами.

Пассажиры из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности для бронирования и заключения договора воздушной перевозки могут обратиться к перевозчику или агенту перевозчика непосредственно в пункты продажи воздушных перевозок либо по телефону или электронной почте, либо забронировать пассажирское место и провозную емкость самостоятельно через информационные системы, а также обязаны сообщить перевозчику или агенту перевозчика, а при заключении договора о реализации туристского продукта - туроператору или турагенту об имеющихся у них ограничениях жизнедеятельности, а также о габаритных, весовых и иных характеристиках индивидуальных средств передвижения (включая наличие и технические характеристики аккумуляторов), перевозимых на борту воздушного судна. (п.п. 3 и 4 Порядка).

Услуги в аэропортах и на борту воздушных судов оказываются пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности по запросу о потребности в услугах (п. 7 Порядка).

Вышеуказанный Порядок содержит перечень конкретных услуг, оказываемых пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности обслуживающей организацией в аэропорту отправления, прибытия или трансфера, а также авиаперевозчиком на борту воздушного судна.

Аккумуляторные батареи, в том числе устанавливаемые на инвалидные коляски, относятся к категории опасных грузов, перевозка которых воздушным транспортом возможна соблюдением требований безопасности полетов.

Между тем, действующим российским законодательством не регламентирован порядок перевозки инвалидных колясок, оборудованных аккумуляторами, в связи с чем авиаперевозчики при приеме к перевозке инвалидных колясок с аккумуляторами руководствуются требованиями «Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху ИКАО DOC 9284» (далее - ТИ).

Средства передвижения, имеющие литий-ионные батареи, могут перевозиться пассажирами при соблюдении следующих условий: указанные средства должны быть предназначены для использования пассажирами с

ограниченной способностью к передвижению в результате инвалидности, ухудшения состояния здоровья или преклонного возраста, либо следствие временной проблемы, ограничивающей двигательные способности; в случаях, когда средство передвижения не обеспечивает надлежащей защиты батареи: батарея должна быть снята в соответствии с инструкциями изготовителя; энергоемкость батареи не должна превышать 300 Втч: клеммы батареи должны быть защищены от короткого замыкания (посредством изоляции клемм); батарея должна быть защищена от повреждений (например, посредством ее размещения в защитном чехле); батарея должна перевозиться в пассажирском салоне.

Дополнительно разъясняю Вам, что по письменному заявлению Вы либо Ваш представитель имеете право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения в Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, расположенной по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 58, корп.10.

Кроме этого, Вы имеете право обратиться на личный прием к руководству Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте для получения разъяснения по существу обращения, мотивам и основаниям принятого решения, а также оказания содействия в выработке путей разрешения ситуации.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица в суд за защитой своих прав. В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в суд или вышестоящему прокурору.

Заместитель Московского прокурора
по надзору за исполнением законов
на воздушном и водном транспорте

А.Е Репетенко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009660A3ECF219BE79FAB592B59958AFE2

Владелец **Репетенко Александр Евгеньевич**

Действителен с 13.05.2024 по 06.08.2025